

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 975/2532

นางจิตติมา มุลกุล

โจทก์

นางสื้อฝ้าย มาตรักษา

จำเลย

นางสื้อฝ้าย มาตรักษา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 252, มาตรา 292

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งการบังคับคดีไว้ชั่วคราวในระหว่างการศึกษาของศาลฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าไม่มีเหตุที่จะให้ศาลสั่งการบังคับคดีไว้ จึงให้ยกคำร้อง

จำเลยเห็นว่า ในระหว่างที่ศาลฎีกายังไม่ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยนั้น จำเลยมีสิทธิที่จะร้องขอให้ศาลสั่งการบังคับคดีไว้ก่อนชั่วคราว หากให้มีการบังคับคดีในขณะนี้จำเลยจะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก อีกทั้งค่าเสียหายต่าง ๆ ตามคำพิพากษาของศาลล่างจำเลยก็ได้ชำระให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว และโจทก์ก็มีสิทธิได้รับตลอดไปทุกเดือน โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้ศาลสั่งการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 180)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากอาคารพิพาทของโจทก์ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 1174 ตำบลเกาะยาวน้อยกิ่งอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และส่งมอบให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อยห้ามจำเลยและบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาคารพิพาทอีกต่อไป และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินเดือนละ 300 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอาคารดังกล่าวเสร็จสิ้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอให้รับฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องและสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 152,151)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา (อันดับ 157)

ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอให้งดการบังคับคดีไว้ชั่วคราวศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องดังกล่าว (อันดับ 161)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 166)

คำสั่ง

คดีนี้ ศาลฎีกาได้มีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย จึงไม่มีเหตุให้งดการบังคับคดีไว้ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คดีนี้ ศาลฎีกาได้มีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย จึงไม่มีเหตุให้งดการบังคับคดีไว้ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ประมาณ ชนชื้อ-มาโนช เพียรสนอง-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ